INSTRUMENTO LEGAL DE TRANSMISIÓN DE DERECHOS DE AUTOR

OBRA POR ENCARGO

CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE AUTORÍA INTELECTUAL, CESIÓN EXCLUSIVA DE DERECHOS PATRIMONIALES Y CONSTANCIA DE FINIQUITO ECONÓMICO

Fundamentación Legal: Artículos 13 fracción XI, 27, 30, 31, 83 y 103 de la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA)

Obra Objeto del Convenio:	**OSpulso** (Sistema de Información de Registros Electrónicos de Salud - SIRES / ECE)
Versión y Denominación Técnica:	Ospulso Platform Core v2.0 / Diamond Edition v4.5.0 (Release v3.4.0 Estable)
Naturaleza de la Obra:	Programa de Computación (Software Aplicativo) y Bases de Datos Relacionales Normalizadas en 3NF (.dat)
Autor Intelectual (Persona Física):	**Israel Garay de la Cruz**
Titular Patrimonial (Persona Moral):	**Plataformas Digitales de México, S.A. de C.V.**
Representante Legal de la Titular:	**Israel Garay de la Cruz** (Representante Legal y Administrador)
Lugar y Fecha de Celebración:	**Ciudad de México, México, a los 4 días del mes de noviembre del año 2026**

DECLARACIONES

I. DECLARA EL AUTOR (EL C. ISRAEL GARAY DE LA CRUZ), POR SU PROPIO DERECHO:

1. Ser persona física, de nacionalidad mexicana, en pleno ejercicio de sus facultades civiles, legales y profesionales para obligarse y suscribir el presente instrumento jurídico.
2. Que es el **creador intelectual originario, arquitecto de software y desarrollador principal** de la totalidad de las líneas de código, scripts transaccionales en Perl 5 CGI, componentes frontales en HTML5, CSS3, JavaScript ES6+, algoritmos clínicos, motores de facturación y bases de datos relacionales normalizadas en Tercera Forma Normal (3NF) que conforman el software **OSpulso**.
3. Que la obra fue concebida, desarrollada, documentada y entregada en atención directa a las instrucciones, directrices y encargo conferido por la sociedad mercantil **Plataformas Digitales de México, S.A. de C.V.**
4. Que la obra es 100% original, habiéndose realizado de forma independiente, libre de gravamen y sin incurrir en plagio ni vulnerar derechos morales o patrimoniales de terceras personas físicas o morales.

II. DECLARA LA EMPRESA (PLATAFORMAS DIGITALES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.), POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

1. Ser una persona moral legalmente constituida conforme a las leyes mercantiles de los Estados Unidos Mexicanos, facultada para comisionar la producción de programas de computación, adquirir su titularidad patrimonial y explotarlos comercialmente como Software as a Service (SaaS).

2. Que su Representante Legal y Administrador, el **C. Israel Garay de la Cruz**, cuenta con las facultades legales necesarias para obligarla y representarla en este acto, las cuales se encuentran vigentes y no le han sido restringidas ni revocadas.
3. Que encomendó formalmente al C. Israel Garay de la Cruz la ingeniería, arquitectura de datos y codificación integral de la obra **OSpulso**.

III. DECLARAN AMBAS PARTES:

Que se reconocen recíprocamente la personalidad y capacidad con la que comparecen, manifestando que celebran este instrumento de forma libre, de buena fe y sin que medie vicio alguno en su consentimiento, al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. RÉGIMEN JURÍDICO DE OBRA POR ENCARGO (ARTÍCULOS 83 Y 103 LFDA):
Las partes acuerdan y ratifican formalmente que la creación del programa de computación denominado **OSpulso** y de su documentación técnica se rige bajo la figura jurídica de **OBRA POR ENCARGO**, conforme a lo establecido en los **artículos 83 y 103 de la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA)**. En consecuencia, la titularidad exclusiva, universal y perpetua de los derechos patrimoniales sobre la obra corresponde desde su creación a **Plataformas Digitales de México, S.A. de C.V.**

SEGUNDA. CONSTANCIA EXPRESA DE DEBIDA REMUNERACIÓN Y FINIQUITO ECONÓMICO TOTAL:

En estricto cumplimiento de lo dispuesto por los
artículos 30, 31 y 83 de la Ley Federal del Derecho de Autor
, el Autor,
C. Israel Garay de la Cruz
, hace constar de manera expresa, fehaciente e incondicional que
LA PRODUCCIÓN Y ENTREGA DE LA OBRA FUE DEBIDAMENTE REMUNERADA EN SU TOTALIDAD POR PLATAFORMAS DIGITALES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

El Autor declara haber recibido a su entera y cabal satisfacción la totalidad de las compensaciones económicas, honorarios y contraprestaciones pactadas por el desarrollo del software y la cesión de los derechos patrimoniales. En mérito de lo anterior, otorga a favor de la empresa el más amplio
FINIQUITO ECONÓMICO Y LEGAL
que en derecho proceda, declarando bajo protesta de decir verdad que no existe adeudo, saldo pendiente ni reclamo alguno a su favor, renunciando a formular cualquier pretensión de cobro de honorarios o regalías adicionales.

TERCERA. ALCANCE DE LAS FACULTADES PATRIMONIALES (ARTÍCULOS 27 Y 30 LFDA):
En virtud del régimen de obra por encargo remunerada, **Plataformas Digitales de México, S.A. de C.V.** goza de las siguientes facultades exclusivas sin limitación territorial:

- **Reproducción e Instalación:** Fijar, reproducir y distribuir el código fuente, código objeto y bases de datos en cualquier servidor de nube privada, centro de datos o soporte digital.

- **Explotación Comercial y SaaS:** Comunicar públicamente el sistema, comercializar licencias de uso y suscripciones en la modalidad Software as a Service (SaaS), y percibir las contraprestaciones financieras correspondientes.
- **Ingeniería Evolutiva y Obras Derivadas:** Realizar mantenimiento, refactorizaciones, actualizaciones tecnológicas y crear versiones derivadas del software.
- **Vigencia:** Durante el término máximo de protección de 100 años previsto en la legislación mexicana e internacional.

CUARTA. RECONOCIMIENTO INALIENABLE DE DERECHOS MORALES (ARTÍCULOS 21 Y 83 LFDA):
La empresa reconoce a perpetuidad el derecho moral irrenunciable e inalienable del **C. Israel Garay de la Cruz** como **Autor Intelectual Originario** de la obra OSpulso, garantizando su derecho de paternidad para figurar con dicha calidad en el registro ante el INDAUTOR y en las memorias técnicas del software.

QUINTA. DESTINO LEGAL ANTE EL INDAUTOR:
El presente instrumento se expide para surtir plenos efectos legales y ser presentado ante la Dirección del Registro Público del Derecho de Autor del **Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR)**, sustentando de manera concluyente la titularidad patrimonial a favor de la persona moral.

SEXTA. JURISDICCIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE:
Para la interpretación y cumplimiento de este convenio, las partes se someten a la Ley Federal del Derecho de Autor y a los tribunales federales de la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero.

Leído el presente instrumento y enteradas las partes de su fuerza, valor y consecuencias legales, lo suscriben y ratifican por duplicado en la **Ciudad de México, México, a los 4 días del mes de noviembre del año 2026**.

ISRAEL GARAY DE LA CRUZ
Autor y Desarrollador Principal
Creador Intelectual Originario de la Obra
(Persona Física)

PLATAFORMAS DIGITALES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Titular Exclusivo de los Derechos Patrimoniales
Representada Legalmente por:
ISRAEL GARAY DE LA CRUZ
Representante Legal y Administrador